

Decretos do setor energético

Abertura do mercado, SAF, hidrogênio e captura de carbono

Agosto 2026

QUATRO DECRETOS, UMA NOVA ETAPA PARA O SETOR ENERGÉTICO



Em 12 de agosto, o presidente Lula (PT) assinou quatro decretos voltados à **modernização do setor energético** e à **descarbonização da economia**. Publicadas no Diário Oficial da União em 13 de agosto, as medidas regulamentam políticas previstas em leis aprovadas entre 2024 e 2025 e transferem o centro do debate da formulação legal para a **implementação regulatória**.

A assinatura dos decretos **encerra uma espera** que se estendia desde a aprovação dos respectivos marcos legais e desloca o debate para uma etapa mais complexa: a implementação.

ANEEL, ANP, ANAC, CCEE, EPE e Inmetro passam a ter **papel central** na transformação das diretrizes legais em regras operacionais.

A mensagem do governo

Lula não discursou na cerimônia, mas sua presença e a assinatura dos decretos conferiram peso político à agenda. Silveira apresentou os decretos como instrumentos para ampliar a concorrência, reduzir custos e fortalecer o protagonismo brasileiro na transição energética.

Na abertura do mercado, **a mensagem foi levar a liberdade de escolha**, hoje restrita a poucos consumidores, a todos os brasileiros. O decreto abre essa possibilidade, mas será a regulamentação que definirá se ela resultará em benefício econômico real.

OS QUATROS DECRETOS:

Abertura do mercado livre de energia elétrica

Permite que consumidores industriais e comerciais, e posteriormente residenciais, escolham seu fornecedor de energia.

Também estabelece as diretrizes para a representação varejista e o Supridor de Última Instância.

Combustível Sustentável de Aviação (SAF)

Regulamenta o ProBioQAV, as metas de redução de emissões e os instrumentos de certificação, rastreabilidade e comercialização do SAF.

Hidrogênio de baixa emissão de carbono (H_2)

Estrutura o sistema brasileiro de certificação e estabelece as bases para o desenvolvimento e a comercialização do hidrogênio de baixa emissão de carbono.

Captura e estocagem de carbono (CCS)

Define o regime de autorização para captura, transporte e estocagem geológica de CO_2, além das competências da ANP, do MME e da EPE.

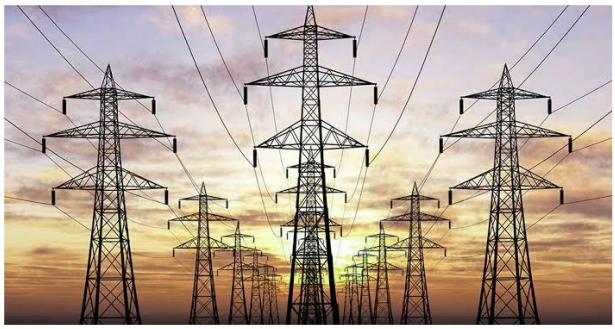
NOSSA VISÃO

Os quatro decretos **não formam um pacote homogêneo**. SAF, hidrogênio e captura de carbono buscam estruturar novos mercados, com regras de certificação, autorização e planejamento capazes de destravar investimentos. A abertura da baixa tensão (consumidores residenciais poderão aderir a partir de 2028), por outro lado, reorganiza um mercado já existente e altera diretamente a relação entre usuários, comercializadores e distribuidoras.

Em comum, **os decretos são pontos de partida**. Seus resultados dependerão das regras complementares, da coordenação institucional e da distribuição adequada dos riscos. Na abertura do mercado, o principal teste será transformar a liberdade de escolha em benefício econômico real, sem transferir custos ou fragilidades aos consumidores e às distribuidoras.

DECRETO DEFINE AS REGRAS PARA A ABERTURA DA BAIXA TENSÃO

O **Decreto nº 13.097/2026** regulamenta a abertura do mercado livre para consumidores atendidos em tensão inferior a 2,3 kV e estabelece as condições para a migração ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), a representação varejista e o funcionamento do Supridor de Última Instância (SUI).



Principais
pontos para entender o decreto

O decreto materializa o cronograma previsto na **Lei nº 15.269/2025** e prepara a entrada no mercado livre de cerca de **90 milhões de unidades consumidoras** atendidas em baixa tensão.

01
Cronograma de abertura

A escolha do fornecedor será permitida a partir de **25 de novembro de 2027** para consumidores industriais e comerciais e de **25 de novembro de 2028** para os demais consumidores, inclusive residenciais.

02
Migração e representação

O consumidor será obrigatoriamente representado por um agente varejista perante a CCEE e poderá contratar apenas um representante por unidade consumidora. A migração deverá ser solicitada à distribuidora com antecedência mínima de **90 dias**.

03
Sistema de medição

A substituição do medidor não poderá ser exigida como condição para a migração. O consumidor poderá solicitar um medidor inteligente, desde que exista infraestrutura disponível e assuma os custos da troca.

04
Benefícios tarifários

Os benefícios concedidos no mercado regulado não serão mantidos no ACL, incluindo a Tarifa Social e os descontos para irrigação e aquicultura. Essa consequência deverá ser informada ao consumidor antes da migração.

05
Retorno ao mercado regulado

O retorno ao ACR será garantido mediante aviso à distribuidora com antecedência de **um ano**. O prazo poderá ser reduzido pela própria distribuidora ou por regulamentação da Aneel.

06
Supridor de Última Instância (SUI)

O SUI prestará atendimento emergencial e temporário ao consumidor adimplente cuja representação varejista seja encerrada nas hipóteses previstas no decreto. O serviço será exclusivo das distribuidoras até **31 de dezembro de 2030** e poderá ser prestado por outros agentes a partir de **1º de janeiro de 2031.**

A LEI DEFINIU AS CONDIÇÕES; O DECRETO ORGANIZOU A ABERTURA

A **Lei nº 15.269/2025** estabeleceu o cronograma e os requisitos que deveriam anteceder a abertura da baixa tensão. O **Decreto nº 13.097/2026** transformou essas diretrizes em datas e regras gerais, mas manteve sob responsabilidade da ANEEL parte relevante do desenho econômico e operacional do novo mercado.

NA LEI (LEI 15.269/2025)

- Abertura em até 24 meses para consumidores industriais e comerciais e em até 36 meses para os demais;
- Plano de comunicação e orientação aos consumidores;
- Definição das tarifas dos ambientes livre e regulado, com segregação dos custos da distribuidora;
- Criação de produto padrão e preço de referência para comparação das ofertas;
- Criação do SUI, com tarifa específica e regras de custeio;
- Tratamento da sobrecontratação e da exposição involuntária das distribuidoras.

NO DECRETO (REGULAMENTAÇÃO)

- Abertura em 25/11/2027 para consumidores industriais e comerciais e em 25/11/2028 para os demais;
- Representação obrigatória por agente varejista perante a CCEE;
- Migração com antecedência mínima de 90 dias e retorno ao ACR com aviso de um ano;
- Migração sem troca obrigatória do medidor;
- Perda dos benefícios tarifários vinculados ao mercado regulado;
- Prestação exclusiva do SUI pelas distribuidoras até o final de 2030;
- Plataforma da CCEE para comparação de produtos e preços, além da relação de agentes varejistas habilitados.

O QUE CONTINUA EM ABERTO:

CONSUMIDOR

Regras para migração simplificada e portabilidade;

Parâmetros do produto padrão e do preço de referência;

Procedimentos de comunicação, atendimento e proteção do consumidor.

OPERAÇÃO

Medição e faturamento: definição dos responsáveis e das condições para medição, agregação, faturamento, cobrança e suspensão;

Compartilhamento de dados: regras aplicáveis a distribuidoras, comercializadoras e agentes varejistas, observada a LGPD;

Operação do SUI: definição do prazo máximo de permanência, monitoramento e procedimentos operacionais.

CUSTOS E TARIFAS

Tarifas do ACL e do ACR: definição dos valores e da segregação dos custos da distribuidora;

Tarifas e encargo do SUI: definição das metodologias de cálculo e operacionalização;

Sobrecontratação: regulamentação da apuração e da aplicação do encargo de sobrecontratação e exposição involuntária.

Outros efeitos do decreto sobre o mercado...

Supridor de Última Instância (SUI)
O SUI terá contabilização separada na CCEE, ficará dispensado da comprovação de lastro e poderá adquirir energia no Mercado de Curto Prazo. A tarifa não poderá ser inferior à tarifa de energia da distribuidora e deverá aumentar ao longo do tempo, para desestimular a permanência no serviço.

Os custos administrativos e eventuais déficits serão rateados entre os consumidores do ACL, proporcionalmente ao consumo,

Novas Atribuições da CCEE
O decreto altera o nome da instituição para Câmara de Comercialização de Energia, mantendo a sigla CCEE. Também determina a criação da plataforma de comparação de ofertas, da relação de varejistas habilitados e de uma ferramenta de comunicação aos agentes varejistas sobre a existência de consumidores atendidos pelo SUI.

Agentes varejistas e prestadores do SUI também deverão firmar contratos relacionados à energia de reserva e à reserva de capacidade com a CCEE.

A ABERTURA DO MERCADO AVANÇA, MAS NÃO ENCERRA A REGULAMENTAÇÃO

O **Decreto nº 13.097/2026** representa um avanço decisivo ao confirmar o cronograma e estabelecer as bases para a abertura da baixa tensão. Com isso, uma possibilidade hoje restrita aos consumidores atendidos em média e alta tensão poderá alcançar empresas, pequenos negócios e residências.

A mudança vai além da escolha do fornecedor. A abertura reorganiza as relações comerciais do setor, amplia o papel dos comercializadores varejistas e exige uma nova dinâmica entre esses agentes, consumidores e distribuidoras. A rede continuará regulada e sob responsabilidade das distribuidoras, enquanto a compra de energia passará a ocorrer em um ambiente mais competitivo e diversificado.

O decreto, contudo, não conclui o desenho desse novo mercado. Questões relevantes sobre proteção ao consumidor, segurança dos fornecedores, divisão de responsabilidades, tratamento dos custos e preparação dos sistemas ainda dependerão da regulamentação da Aneel e da atuação da CCEE. Assim, **o avanço está em retirar a abertura do campo das expectativas** e dar previsibilidade à sua implementação.

Com o cronograma definido, o foco agora se desloca para a **viabilidade da abertura**. Os próximos meses serão decisivos para preparar o mercado para uma base mais ampla e diversa de consumidores e administrar os impactos dessa transição sobre os diferentes agentes do setor.

O desenho está definido, mas as regras ainda precisam fechar a conta...

ANEEL

Definir as tarifas e os encargos aplicáveis à abertura;

Definir as metodologias de cálculo das tarifas e do encargo do SUI, além do prazo máximo de atendimento;

Estabelecer o tratamento da sobrecontratação das distribuidoras;

Disciplinar migração, portabilidade, faturamento e proteção ao consumidor.

CCEE

Desenvolver a plataforma de comparação de ofertas;

Adaptar sistemas para a ampliação da representação varejista;

Organizar a contabilização e o acompanhamento dos consumidores atendidos pelo SUI;

Integrar os fluxos de dados entre comercializadores e distribuidoras.

Distribuidoras

Adequar sistemas e processos de migração, retorno, medição e faturamento;

Preparar a prestação do SUI e assegurar a recuperação dos custos;

Administrar os efeitos da redução do mercado cativo sobre a contratação de energia;

Diferenciar sua atuação da responsabilidade comercial dos varejistas.

Comercializadoras

Estruturar ofertas, contratos e produtos de fácil comparação;

Reforçar garantias financeiras e mecanismos de gestão de risco;

Preparar canais de atendimento para consumidores de baixa tensão;

Garantir transparência sobre preços, condições e riscos da contratação.

Embora o cronograma de abertura esteja definido, **o decreto não estabelece prazos intermediários** para a conclusão dessas entregas. A viabilidade da abertura dependerá, portanto, da coordenação entre os agentes e da capacidade de preparar, a tempo, um mercado seguro, transparente e operacionalmente estruturado.

O FOCO SE DESLOCA PARA A IMPLEMENTAÇÃO...

O decreto trouxe previsibilidade ao confirmar as datas da abertura. A reação inicial foi positiva, mas **o apoio à medida vem acompanhado de cautela** quanto à regulamentação complementar, à preparação dos agentes e aos custos que determinarão a atratividade do novo mercado.

Próximos marcos

- **25/11/2027 — Primeira etapa da abertura**
  Consumidores industriais e comerciais atendidos em baixa tensão poderão migrar para o mercado livre.
- **25/11/2028 — Abertura aos demais consumidores**
  A escolha do fornecedor será estendida aos demais consumidores atendidos em baixa tensão, inclusive residenciais.
- **31/12/2030 — Fim da exclusividade das distribuidoras no SUI**
  Fim da exclusividade das distribuidoras na prestação do serviço.
- **A partir de 1º/1/2031 — Possibilidade de novos prestadores**
  Outras pessoas jurídicas poderão prestar o serviço, conforme regulação da ANEEL.

Janela de implementação

O decreto não estabelece prazos intermediários para as entregas da Aneel, da CCEE e dos demais agentes.

Determina apenas que as regras sejam editadas com antecedência suficiente, concentrando até novembro de 2027 a preparação regulatória e operacional do mercado.

Repercussão inicial do setor

A repercussão inicial combina expectativa e cautela. A confirmação do cronograma reforça a previsibilidade da abertura e projeta a baixa tensão como uma nova frente de expansão para comercializadoras e geradores, com potencial de ampliar a concorrência e diversificar as ofertas.

Ao mesmo tempo, permanecem dúvidas sobre a segurança operacional, a solidez dos fornecedores e a proteção do consumidor. Para as distribuidoras, ganham relevância o tratamento da sobrecontratação, o custeio do SUI e a definição das responsabilidades operacionais. Também há cautela quanto ao benefício econômico da abertura, que dependerá das ofertas, dos encargos e da qualidade da regulamentação.



O SAF GANHA REGRAS PARA TRANSFORMAR METAS CLIMÁTICAS EM MERCADO

O Decreto nº 13.094/2026 regulamenta o ProBioQAV e transforma as metas da Lei do Combustível do Futuro em um sistema de certificação, comercialização e controle das emissões. A norma organiza a atuação da ANP e da Anac e estabelece as bases para a formação do mercado brasileiro de SAF.



A lei criou a demanda

A Lei nº 14.993/2024 estabeleceu metas de redução das emissões dos voos domésticos, começando em 1% em 2027 e chegando a 10% em 2037.
Além disso, ela alinhou a necessidade do mandato brasileiro ser alinhados às metas do CORSIA/ICAO.

O decreto organizou o mercado

A regulamentação estrutura o CS-SAF e o modelo Book & Claim, permitindo negociar separadamente o combustível físico e seu atributo ambiental, com rastreabilidade e prevenção à dupla contagem.

A ANP estrutura a oferta

Caberá à agência regulamentar a certificação, a qualidade, o cálculo das emissões e o registro dos certificados, além de fiscalizar produtores, importadores e agentes misturadores.

A ANAC acompanha o cumprimento

A agência definirá a metodologia de verificação das metas, fiscalizará os operadores aéreos e disciplinará registros, dispensas, meios alternativos e penalidades.

Próximo marco: ANP e ANAC deverão editar a regulamentação complementar até **18 de dezembro de 2026.**

A regra destrava o mercado, mas escala e custo ainda desafiam sua implementação

Biocombustíveis

Para a cadeia de biocombustíveis, metas de SAF são vistas de forma positiva, considerando a elevada capacidade de produção de etanol do país e a possibilidade de ampliar os mercados e destinos para o produto. Nesse sentido, as novas obrigações são avaliadas como uma oportunidade de diversificação da demanda e sustentação do mercado de etanol.
Contudo, a pouca sinalização do governo em prover benefícios que viabilizem a construção de plantas de SAF ainda pode ser um desafio.

Aviação

No setor aéreo, o avanço regulatório vem acompanhado de preocupações com a disponibilidade e o custo do combustível. Como as passagens são comercializadas com até um ano de antecedência, as companhias precisam conhecer previamente os custos do cumprimento das metas.
Com a regulamentação da ANP prevista apenas para novembro, o setor questiona o início da obrigação em 2027 e defende seu adiamento para 2028, quando as regras e os custos já estarão definidos.

O decreto cria previsibilidade, mas o teste será transformar o potencial brasileiro de produção de SAF sem pressionar excessivamente os custos da aviação.

O QUE PREVÊ O DECRETO 13.095/2026 SOBRE CAPTURA E ESTOCAGEM DE CO_2

O **Decreto nº 13.095/2026**, assinado em 12 de agosto, regulamenta os artigos 26 a 29 da Lei nº 14.993/2024 (Lei do Combustível do Futuro) e estabelece regras para captura, transporte e estocagem geológica de CO_2. A norma concentra na ANP a autorização e fiscalização da atividade e define diretrizes para infraestrutura, armazenamento, monitoramento e encerramento dos projetos. O texto encerra a espera de quase dois anos desde a sanção da lei e, apesar de criar a arquitetura regulatória e reconhecer expressamente o BECCS, deixa para a ANP, o MME/EPE e a regulamentação do mercado de carbono decisões essenciais sobre autorizações, garantias financeiras, acesso à infraestrutura, metodologias de crédito e distribuição de responsabilidades.



O que a Lei nº 14.993/2024 já definia

Empresas ou consórcios constituídos no Brasil podem requerer autorização à ANP, por sua conta e risco, pelo prazo de 30 anos, prorrogável.
A lei estabeleceu obrigações de segurança, monitoramento, contingência, registros e inventários.
A ANP deve consultar titulares de contratos existentes antes de autorizar atividades em áreas sob contrato.

O que o Decreto nº 13.095/2026 acrescenta

Infraestrutura: incentiva hubs multiusuários e o reaproveitamento de gasodutos existentes.

Tecnologias: reconhece seis rotas de CCS/CCUS e permite à ANP reconhecer novas modalidades.

Planejamento: MME e EPE elaborarão plano de infraestrutura, revisado a cada dois anos.

Autorização: ANP poderá exigir garantias financeiras e estabelecer fases de pesquisa, avaliação e operação.

Áreas e acesso: ANP definirá regras para disputa por blocos e livre acesso à infraestrutura.

Prevê 20 anos de monitoramento após a injeção, podendo haver extensão caso não seja comprovada a estabilidade do armazenamento.

O que fica e o que ainda depende da ANP

A agência deverá regulamentar as condições técnicas, autorizações, prazos e obrigações de cada fase, garantias financeiras, critérios para áreas disputadas e regras de acesso à infraestrutura compartilhada. Também caberá à ANP disciplinar o encerramento das autorizações e a fiscalização dos projetos. Enquanto a regulamentação não é publicada, projetos podem ser analisados sob regulação experimental.

Oportunidades para setores competitivos brasileiros

Para biocombustíveis, o maior valor está na possibilidade de transformar o diferencial do carbono biogênico do Brasil em remoções permanentes e biocombustíveis que podem ter intensidade de carbono negativa, dependendo da metodologia utilizada para contabilidade de carbono . Etanol e biometano aparecem como os segmentos mais bem posicionados, embora logística e dupla contagem possam ser riscos a serem dirimidos.
Para O&G, o decreto cria uma oportunidade industrial mais ampla: desenvolver hubs, operar reservatórios e prestar serviços de descarbonização. Ao mesmo tempo, o setor fica exposto ao principal risco do novo marco: obrigações financeiras e ambientais de duração potencialmente indeterminada.

Pontos de atenção recomendados para as regulamentações futuras

- Garantir que exista responsabilidade segregada por elo da cadeia e garantias proporcionais ao risco tomado pelos investidores.
- Definição do ponto de transferência de custódia.
- Harmonização das metodologias de contabilidade de carbono utilizadas no SBCE, no mercado de biometano e no de CCS.
- Regime de encerramento que dê segurança jurídica à responsabilidade residual




seta.
FSB holding